

감사결과 처분요구서

- SPC 사업 추진현황 적정성 감사 -

5562a83d-bb8711081416

2022. 4. .

한국수력원자력(주) 상임감사위원



목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	2
II. 감사결과 처분요구	3
1. 처분 요구사항 일람표	3
2. 처분 요구사항 명세	3

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

감사원은 우리회사가 특수목적법인(이하 'SPC'라 한다)을 설립하여 추진중인
 ☞☞☞ 수상태양광 발전사업에 대하여 설계용역 발주와 관련된 사항에 대한
 감사를 2021. 8. 30.부터 2021. 9. 30.까지 실시하였고 2021. 12. 아래와 같이
 처분하였다.

처분내용 요약

- 자회사로 하여금 설계업 면허가 없는 사업자에게 전력시설물에 대한 설계용역을 발주하도록 하거나,
- 경쟁입찰 대상 사업을 특정 사업자와 수의계약하도록 하는 등 「전력기술관리법」을 위배하는 일이 없도록 할 것.

이에 감사실은 우리회사가 추진중인 SPC 사업들에 대하여 설계용역 발주와
 관련된 사항에 대한 추진실태 감사를 실시하였다.

2. 감사 대상 및 중점

'20. 01.부터 '21.12.까지 전사사업심의(50억 원 이상)를 거친 ◇◇◇◇◇처와
 ☆☆☆☆☆처의 특수목적법인 사업(이하 'SPC 사업'이라 한다) 을 대상으로 「전력기술
 관리법」 준수 여부 조사 및 향후 추진 예정인 SPC 사업에 대한 재발방지 대책 마련을
 중점으로 감사를 실시하였다.



3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 예비조사 과정을 거쳐 2022. 1. 24.부터 같은 해 2. 24.까지 감사실
종합감사부 감사역을 투입하여 특수목적법인(SPC) 사업 추진 실태를 조사 및
「전력기술관리법」 준수 여부 등에 대하여 감사를 실시하고, 같은 해 4. 7. 상임감사
위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

5562a83d-bb8711081416



II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	◇◇◇◇◇처/ ☆☆☆☆☆처	성과	「전력기술관리법」 준수 강화	통보	-
2	◇◇◇◇◇처/ ☆☆☆☆☆처	성과	관련 규정 및 절차 등 개선	개선	-

5562a83d-bb8711081416

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”



한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 「전력기술관리법」 준수 강화

관 계 부 서 〇〇〇〇〇본부 ◇◇◇◇◇처 / 〇〇〇본부 ☆☆☆☆☆처

내 용

「전력기술관리법」에 따르면 발전사업, 송전사업 등 전력시설물의 설계용역은 종합설계업 또는 제1종 전문설계업을 등록한 설계업자에게 발주(發注)하여야 하고, 전기사업자는 그 규모가 기획재정부 고시금액(2억 1,000만 원) 이상인 전력 시설물의 설계용역을 발주하는 경우 입찰 예정시기, 용역의 주요 내용 등이 포함된 집행계획을 공고한 후 사업수행능력 평가기준(항목: 기술인력의 능력, 사업의 수행 실적, 신용도 등)에 따라 수행업체를 선정하도록 되어 있다.

그런데 감사대상 사업에 대해 확인한 결과 설계업자에게 발주와 관련해서는 법령을 준수하고 있으나, 수행업체 선정과 관련해서는 일부 SPC(☞☞☞☞태양광, 〇〇〇〇연료전지)가 EPC사와 수의계약을 체결하였음을 확인하였다.

❖ (관계부서 의견) 사업부서 담당자들은 면담을 통해 「전력기술관리법」에 따라 설계용역에 대해 설계업자에게 발주하고 공개경쟁을 통해 수행업체를 선정해야 하는 것을 알지 못하였으며, 금번 ☞☞☞ 태양광에 대한 감사원 감사결과 전달교육을 통해 알게 되었다고 말하고 있다.



☞☞☞☞태양광 SPC의 설계용역 발주와 관련해서는 사업부서가 주주로 참여하기 이전에 이미 사업개발사 주도로 설계용역 계약이 체결되었다고 하면서 앞으로는 SPC 사업을 추진함에 있어 「전력기술관리법」 등 관계법령을 준수하여 사업을 추진 하겠다고 하였다.

◎◎◎◎연료전지 SPC의 설계용역 발주의 경우는 전력관리기술법 존재를 인지하지 못한 시점에 SPC가 계약을 체결하였다고 하면서 새만큼 태양광에 대한 감사원 감사결과에 대한 전달교육 이후에는 후속사업(△△연료전지) SPC가 EPC사 선정을 경쟁입찰로 시행하는 등 신속한 조치를 이행하였다고 하였다. 또한, SPC 사업특성상 책임준공 및 종합 성능보증을 위해 EPC 수주를 위해 참여한 출자사에게 EPC를 통합 발주하는 것이 일반적인 관례였다고 하면서 앞으로는 관계 법령을 준수하여 SPC가 사업을 추진할 수 있도록 철저한 관리를 하겠다고 하였다.

조치할 사항

- ❖ ◇◇◇◇◇처장, ☆☆☆☆☆처장은 앞으로 SPC 사업을 추진할 때 출자회사로 하여금 설계업 면허가 없는 사업자에게 전력시설물에 대한 설계용역을 발주하도록 하거나 경쟁입찰 대상 사업을 특정사업자와 수의계약하도록 하는 등 「전력기술관리법」을 위반하는 일이 없도록 관련 직원 교육, 워크숍 등 조치하시기 바랍니다. (통보)



한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선

제 목 관련 규정 및 절차 등 개선

관 계 부 서 ○○○○○○본부 ◇◇◇◇◇◇처 / ○○○○본부 ☆☆☆☆☆처

내 용

「출자회사·출연법인 관리규정」에 따르면 관리부서는 출자회사가 관계법령을 준수하고 투명경영 및 책임경영 체제를 확립할 수 있도록 하며, 위법 또는 부당한 업무처리를 한 출자회사 임직원에게 그 행위에 상응한 처벌 등 제재를 하도록 출자회사에 요구할 수 있도록 규정하고 있다.

또한 ○○○○○○본부는 신재생 SPC 사업개발 업무에 대한 기본절차를 정하고 사업단계 및 관련부서의 업무범위와 책임주체를 명확히 하기 위한 지침[신재생 특수목적법인(SPC) 사업개발 지침]과 표준절차서(ISO표준-02-090, 신재생 사업개발)를 제정하여 운영하고 있다.

그런데 위 지침과 표준절차서에 「전력기술관리법」과 관련된 내용이 없어 사업 부서 담당자가 지침과 절차에 따라 업무처리를 하게 되면 법령을 위반하게 될 수 있어 개선이 필요하고, 출자회사가 법령을 준수하여 사업을 추진하도록 방안 마련 및 출자회사에 대한 관리를 강화 할 수 있는 방안 마련이 필요하다.

조치할 사항

❖ ◇◇◇◇◇처장, ☆☆☆☆☆처장은 「출자회사·출연법인 관리규정」에 따른 출자회사 관리 강화 방안을 마련하시고, SPC사업개발 지침과 표준절차서를 개정(예를들면 사업개발협약이나 주주협약 단계부터 관련법령을 준수하는 내용 반영 등)하여 사업부서 담당자들이 규정과 절차에 따라 업무 처리 시 법령을 위반하는 일이 없도록 조치하시기 바랍니다. (개선)

5562a83d-bb8711081416

